

法務室意見

一、緣公司舉辦之「大腹翁小腹婆」活動(下稱本活動)，參加者須提交照片及身高、體重等資料，貴單位(客群經營部資料探勘科)擬透過數據分析方式驗證其正確性，爰詢問(一)上開作法之適法性？(二)如將參加者之資料用於本活動目的外之數據分析或研究(例如核保審查等)，有無違反個人資料保護法(下稱個資法)之虞？本室謹復意見如下。

二、問題(一)部分：

(一)按「本法用詞，定義如下：一、個人資料：指自然人之…特徵、…及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料」，個資法第2條第1款。爰此，特徵及其他足以識別該參加者之資料，核屬個人資料，合先敘明。

(二)次按「非公務機關對個人資料之蒐集或處理，除第六條第一項所規定資料外，應有特定目的，並符合下列情形之一者：…五、經當事人同意。…。」，個資法第19條第1項第5款定有明文。

(三)查本活動個人資料保護法應告知事項暨同意書第1條約定：「貴公司為辦理本活動(包括但不限於資料審核、報名通知及抽獎獎品寄發等相關事宜)、履行法定義務、契約義務、其他法令許可目的及訴訟、非訟、仲裁或其他紛爭解決事件之處理(以下稱蒐集目的)…。」。是以，公司於本活動之目的範圍內應可處理參加者提供之資料，尚無適法性疑義。

三、問題(二)部分：

(一)「非公務機關對個人資料之利用，除第六條第一項所規定資料外，應於蒐集之特定目的必要範圍內為之。但有下列情形之一者，得為特定目的外之利用：…六、經當事人同意。…。」，個資法第20條第1項第6款定有明文。

(二)爰此，倘公司將本活動參加者之個人資料，用於公司相關數

據分析及研究，顯已逾本活動蒐集、處理及利用參加者個人資料之特定目的範圍，依前揭個人資料法規定，應取得當事人同意始得為之。✓ $\frac{06 \times 6}{16 \rightarrow 0}$

謝豐嶽

2026-05-26 14:11:30.141

簡覆表編號	20180619000922		
主旨	煩請確認「大腹翁小腹婆」之個資保護法之疑問		
查詢人員	楊智博 / 2018-06-22 11:44:07	查詢人員 email	whereshow@cathaylife.com.tw
查詢人員電話	7129	查詢人員傳真	
查詢單位	9H00200 資料探勘科	覆核人員	陳政國 / 2018-06-22 13:07:03
✓ 聯繫事項	協請確認下列兩種情境有關「大腹翁小腹婆」中照片、性別、年齡、身高、體重之個資保護法疑問(個資同意書詳如附件)： 1. 為透過數據分析驗證客戶提交照片、身高、體重數據是否正確 協請確認利用「大腹翁小腹婆」之照片、性別、年齡、身高、體重進行資料驗證是否可行，謝謝！ 2. 若照片經轉換去除個資訊息時(圖像轉為像素且去除個人識別無法反推)，是否可用於上述以數據分析分法驗證資料正確性及協助公司審查之風險控管，謝謝！		
附件	<u>個資同意書.pdf</u> 才來?		
受文單位	4100600 諮詢訴訟科		

均
雨
林

個人資料保護法應告知事項暨同意書

立同意書人即本人_____因參加國泰人壽保險股份有限公司(以下稱貴公司)於2018年7月2日至9月28日所舉辦之大腹翁小腹婆減重競賽活動(以下稱本活動)，茲同意以下內容：

- 一、 貴公司為辦理本活動(包括但不限於資料審核、報名通知及抽獎獎品寄發等相關事宜)、履行法定義務、契約義務、其他法令許可目的及訴訟、非訟、仲裁或其他紛爭解決事件之處理(以下稱蒐集目的)，得於蒐集目的存續期間、相關法令規定、執行業務所必須之保存期間及為本人相關權益(如預備未來供本活動參加者查詢等)之期間(以孰後屆至者為準)，供貴公司、本活動委外廠商、因蒐集目的作業需要受委託處理事務之機構，或依法有權機關與金融監理機關，以自動化機器或其他非自動化之方式，於前揭對象之國內及國外所在地，依個人資料保護法相關法規蒐集、處理、國際傳輸及利用本人姓名、性別、年齡、肖像(包括但不限於個人減重照片)、身分證統一編號、出生年月日、聯絡方式、地址及其他於本活動相關書件所載或依法可得蒐集之個人資料。但貴公司於未經本人之同意下，不得利用本人之個人資料進行商業行銷行為，且貴公司如涉及將本人之減重照片公開展示或公開發表於傳播媒介，應另行取得本人書面同意。
- 二、 本人知悉並瞭解有權依個人資料保護法相關規定向貴公司就其所保有本人之個人資料進行查詢、請求閱覽或製給複製本，而貴公司得酌收必要成本費用；請求補充或更正，惟依法須先適當釋明其原因及事實；請求停止蒐集、處理或利用；在個人資料正確性有爭議時，得請求停止處理及利用個人資料，惟貴公司因執行職務或業務所必須，或經本人書面同意，並經註明其爭議者，不在此限；於前開蒐集目的消失或期限屆滿時，請求刪除、停止處理或利用本人的個人資料，惟因貴公司執行職務或業務所必須或經本人書面同意者，不在此限。本人知悉並瞭解得自由選擇是否提供完整個人資訊，若選擇不提供、提供不完全或不正確、或請求刪除或停止蒐集、處理與利用本人之個人資料者，將喪失本活動參加或得獎資格。
- 三、 本人聲明業於合理期間內詳細審閱本同意書並基於自由意志簽署。

此致

國泰人壽保險股份有限公司

受告知暨立同意書人：(簽章)

法定代理人：(簽章)

身分證統一編號：

身分證統一編號：

聯絡電話：

聯絡電話：

中 華 民 國 年 月 日